

PROVIMENTO Nº 31, DE 2 DE SETEMBRO DE 2025.

Código de validação: 745E1E94F3
PROV - 312025

Disciplina a escrituração dos livros administrativos obrigatórios pelas serventias extrajudiciais do Estado do Maranhão e dá outras providências.

O CORREGEDOR-GERAL DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário para fiscalizar os serviços notariais e de registro, conforme dispõe o art. 236, § 1º, da Constituição Federal, e arts. 37 e 38 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994;

CONSIDERANDO as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça sobre a escrituração contábil, originalmente tratadas no Provimento nº 45/2015 e consolidadas, atualmente, nos arts. 185 a 190 do Provimento nº 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar a escrituração contábil e administrativa das serventias extrajudiciais, a fim de garantir maior transparência, eficiência e segurança jurídica na gestão dos serviços delegados, bem assim a gestão dos livros necessários como livro de visitas e correções, livro diário auxiliar da receita e da despesa e o livro de controle de depósito prévio;

CONSIDERANDO a importância do Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa como instrumento fundamental para a fiscalização financeira das serventias, especialmente daquelas sob regime de interinidade ou intervenção, conforme a Resolução-GP nº 74, de 2023, do Tribunal de Justiça do Maranhão;

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar a regulamentação da matéria anteriormente tratada no Provimento-CGJ nº 40/2020, disciplinando-a, no presente ato, de forma mais específica e exaustiva, impondo-se, por conseguinte, a revogação do regramento anterior, em atenção à consolidação normativa e à segurança jurídica.

PROVÊ:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - São obrigatórios, em todas as serventias notariais e de registro, os seguintes livros administrativos:

I - Livro de Visitas e Correções;

II - Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa;

III - Livro de Controle de Depósito Prévio.

Art. 2º - Os livros e atos eletrônicos praticados pelos serviços notariais e de registro deverão ser arquivados de forma a garantir a segurança e a integridade de seu conteúdo, observadas as regras do Provimento CNJ nº 74, de 31 de julho de 2018, e do Provimento CNJ nº 50, de 28 de setembro de 2015.

CAPÍTULO II DO LIVRO DE VISITAS E CORREIÇÕES

Art. 3º - O Livro de Visitas e Correções será escriturado eletronicamente e ficará sob a guarda e responsabilidade do delegatário de cada serventia.

§ 1º. A escrituração do Livro de Visitas e Correções é dispensável, desde que os eventos estejam devidamente registrados em sistema próprio da Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial.

§ 2º. Mediante prévia autorização do Juiz Corregedor Permanente respectivo, o delegatário poderá eliminar livros físicos que tenham sido digitalizados e, em sua versão eletrônica, guardados de forma segura.

CAPÍTULO III DO LIVRO DIÁRIO AUXILIAR DA RECEITA E DA DESPESA

Seção I

Da Estrutura e Escrituração

Art. 4º - O Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa observará o modelo contábil e será estruturado com os seguintes espaços e colunas:

I. Receitas Diárias, que serão lançadas no dia da prática do ato, separadamente, por especialidade e individualmente por ato, com as seguintes

informações:

- a) data do lançamento;
- b) código do ato adotado no sistema informatizado de automação;
- c) descrição do ato;
- d) tipo de selo de fiscalização (normal ou isento);
- e) código do selo de fiscalização;
- f) número do protocolo, pedido, guia administrativa ou atendimento;
- g) número e folha do livro;
- h) base legal para o valor;
- i) isenção do ato;
- j) valor discriminado dos emolumentos;
- k) valor discriminado do FERJ;
- l) valor discriminado do ISSQN.

II. Despesas, lançadas no dia do efetivo pagamento, com as seguintes colunas:

- a) data do dia do pagamento;
- b) descrição detalhada da despesa;
- c) espécie e número do documento que comprova a despesa; e
- d) valor.

III. Totalização diária e acumulada, com espaço destinado à totalização dos valores recebidos a título de:

1. emolumentos;
2. ressarcimento de atos gratuitos;
3. renda Mínima;
4. valores recebidos a título de prestação de serviços autorizados;
5. Fundo de Reparelhamento do Poder Judiciário (FERJ); e
6. Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).
7. à totalização diária e acumulada das despesas;
8. ao transporte dos valores diários para o dia seguinte.

IV. Demonstrativo Mensal, a ser apresentado no último dia do mês, contendo a totalização de:

- a) a receita bruta total;
- b) totalização das despesas;
- c) receita líquida;

d) remuneração do responsável pelo serviço, em caso de interinos ou interventores; e

V. Serviços sob intervenção, com espaço destinado:

a) à metade da receita excedente depositada em favor do delegatário afastado, em conta bancária por ele indicada, com as devidas anotações de dados da transferência bancária;

b) à metade da receita excedente depositada em conta bancária especial com correção monetária, cujo levantamento dependerá de decisão final no respectivo processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 36, § 3º, da Lei nº 8.935/1994

VI. Serviços sob interinidade, com espaço para informar o valor da receita excedente transferida ao Poder Judiciário.

VII. Imposto de Renda, com espaço para informar o valor recolhido a título de IRPF, deduzido na fonte ou via carnê-leão.

§1º O livro diário auxiliar da receita e da despesa deverá ser conservado na serventia pelo período de 10 (dez) anos após seu encerramento.

§2º Os comprovantes das despesas deverão ser arquivados eletronicamente na serventia pelo prazo de 05 (cinco) anos.

§3º A remuneração do interino será definida após a apuração da receita líquida mensal da serventia, obedecendo, desde já, o limite de 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e deverá ser escriturada no livro diário auxiliar da receita e da despesa no último dia do mês.

§4º A remuneração do interventor importa em despesa da serventia e deverá ser considerada para fins de apuração de receita líquida mensal da serventia.

§5º O valor da receita excedente a ser recolhido por interinos e interventores será escriturado no último dia do mês, com a indicação da data do efetivo recolhimento.

§6º O Juiz Corregedor Permanente poderá, a seu critério, determinar a apresentação impressa do Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa em sua formatação mensal, para análise em inspeções ou a qualquer tempo.

§7º Nas serventias com competências acumuladas, faculta-se o uso de um livro diário auxiliar para cada especialidade.

§8º Nas serventias sob intervenção e interinidade, o valor da renda líquida excedente a ser recolhido será escriturado no Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa no último dia do mês, com o respectivo depósito na conta de provisão, devendo constar no histórico do lançamento a data do efetivo recolhimento.

§9º A instituição do livro não desonera o delegatário do cumprimento das demais normas tributárias.

§10º É facultativa a utilização do Livro Diário Auxiliar também para fins de recolhimento do Imposto de Renda, ressalvada, nesta hipótese, a obrigação de o delegatário indicar quais as despesas não dedutíveis para essa finalidade e, igualmente, apresentar o saldo mensal específico destinado ao imposto de renda.

Seção II

Das Receitas e Despesas

Art. 5º - Considera-se receita da serventia os emolumentos percebidos pelo delegatário em razão dos atos praticados, excluindo-se valores recebidos em depósito prévio, tributos em substituição tributária e outros valores que constituam receita devida diretamente a entes públicos ou fundos.

§1º Serão também consideradas receitas os valores recebidos por serviços autorizados por lei ou por esta Corregedoria Geral.

§2º Todas as receitas da serventia, incluídos depósito prévio e provisionamento, deverão ser mantidas em conta bancária especial remunerada, e a respectiva remuneração será integrada à receita da serventia para fins de apuração da receita líquida.

§3º Nas serventias sob interinidade ou intervenção, os extratos completos da conta bancária de que trata o § 2º deste artigo deverão ser apresentados mensalmente à Coordenadoria de Análise de Contas.

Art. 6º - A receita oriunda de serviços autorizados deverá ser lançada separadamente, com as seguintes informações:

- I. data do lançamento;
- II. descrição do serviço prestado;
- III. código do selo de fiscalização;
- IV. número do protocolo, pedido ou atendimento;
- V. valor do ato;
- VI. valor da remuneração bruta percebida;
- VII. valor discriminado do ISSQN.

Art. 7º - Os emolumentos diferidos, devidos a antigos responsáveis pela serventia, serão escriturados como receita e, posteriormente, como despesa no Livro Diário Auxiliar.

CAPÍTULO IV

DO LIVRO DE CONTROLE DE DEPÓSITO PRÉVIO

Seção I

Da Finalidade e Escrituração

Art. 8º - O Livro de Controle de Depósito Prévio é de uso obrigatório para as serventias que admitem o adiantamento de emolumentos e se destina ao controle exclusivo das importâncias recebidas dos usuários para a prática futura de atos notariais e de registro.

Art. 9º - A escrituração do Livro de Controle de Depósito Prévio deverá ser realizada exclusivamente em meio eletrônico, a critério do delegatário, que deverá garantir a segurança, a integridade e a disponibilidade dos dados.

Art. 10 - A escrituração do Livro de Controle de Depósito Prévio não exime o delegatário da obrigação de fornecer ao usuário o respectivo recibo, que deverá incluir a discriminação orçamentária de todos os valores previstos para o serviço requerido.

Art. 11 - No Livro de Controle de Depósito Prévio, o delegatário deverá indicar, no mínimo:

- I. O número do protocolo do título ou do pedido de serviço;
- II. A data do depósito;
- III. O valor depositado;
- IV. A data da conversão do depósito em emolumentos, com a identificação do ato praticado;
- V. A data da devolução do valor depositado, com a justificativa, quando o ato não for praticado.
- VI. A descrição completa do orçamento, inclusive seus acréscimos.

Art. 12 - Nos serviços notariais e de registros, o responsável anterior apresentará ao novo responsável, na data da transição:

- I. a relação dos atos não praticados e os respectivos valores, discriminados individualmente, a qual também será entregue ao Juiz Corregedor Permanente sem prejuízo de alimentação do sistema Auditus.
- II. a soma dos valores pagos pelas partes a título de depósito prévio;
- III. a guia de recolhimento da DRM e o comprovante de pagamento do FERJ referentes aos atos praticados até o último dia em que a serventia

esteve sob sua responsabilidade, ainda que relativos a fração do período dos recolhimentos devidos.

Art. 13 - Nos Tabelionatos de Protesto, serão observados os seguintes procedimentos:

I. serão repassados pelo responsável anterior ao novo responsável, nos montantes originalmente pagos pelo apresentante, os valores de depósitos prévios referentes a títulos e documentos de dívida que tenham sido sustados;

II. o responsável anterior repassará ao novo responsável os valores referentes à liquidação de títulos e outros documentos de dívida que já tenham sido pagos pelo devedor, mas que ainda não se encontrem liquidados pelo Tabelionato de Protesto;

III. caso subsistam títulos e documentos de dívida que tenham sido liquidados pelo responsável anterior, mas cujos valores ainda não tenham sido transferidos aos apresentantes, ele fará jus aos emolumentos respectivos e repassará ao novo responsável os valores referentes à liquidação para o devido repasse aos credores;

IV. quando a lei postergar o pagamento dos emolumentos e taxas referentes a títulos e documentos de dívida apresentados a protesto, o novo responsável repassará ao tabelião de protesto, ao oficial de distribuição ou ao Fundo Especial do Poder Judiciário (FERJ) do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) os emolumentos referentes aos protestos por ele lavrados, mas cancelados após a transição, devendo o responsável atual recolher a DRM pelo FERJ.

Seção II

Do Lançamento e Fechamento

Art. 14 – Serão obrigatoriamente registrados no Livro de Controle de Depósito Prévio, os seguintes valores, sem prejuízo de outros que não configuram receita ou despesa da serventia:

I. valores destinados ao juiz de paz;

II. valores referentes à publicação de edital, de responsabilidade do usuário;

III. valores com postagem de interesse do usuário;

IV. valores destinados às Centrais Eletrônicas a serem repassados a outras serventias;

V. valores recebidos destinados a outras serventias;

VI. encargos em razão da intermediação financeira e/ou de eventual parcelamento cobrado por operadoras de cartão; e

VII. taxa de distribuição de títulos para protesto.

Parágrafo único. Os itens disposto no *caput* não serão objeto de lançamento no Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa.

Art. 15 - Uma vez praticado o ato notarial ou de registro para o qual o depósito prévio foi efetuado, o valor correspondente deverá ser baixado do Livro de Controle de Depósito Prévio e lançado como receita no Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa, na data da prática do ato.

Art. 16 - Considera-se "dia da prática do ato", para fins de escrituração no Livro Diário Auxiliar:

I. Tabelionato de Notas: a data do encerramento da escritura pública, com a assinatura de todas as partes.

II. Registro de Imóveis: a data do registro, do cancelamento do protocolo, do pagamento (em caso de emolumentos diferidos) ou da conclusão de procedimentos como intimação de devedor, notificação e pesquisas.

III. Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica: a data do registro, da averbação, do cancelamento do protocolo ou do pagamento (em caso de emolumentos diferidos).

IV. Registro Civil de Pessoas Naturais: a data do registro, da averbação, da decisão terminativa em procedimentos ou da expedição da certidão de habilitação de casamento.

V. Tabelionato de Protestos: a data do fato gerador dos emolumentos, que corresponderá à data da quitação do título, do cancelamento, da

desistência ou da própria lavratura do protesto, o que ocorrer primeiro.

VI. Sessões de Conciliação e Mediação: a data em que forem lavrados os respectivos termos.

Art. 17 - Na prática de atos com emolumento diferido, isenção, restituição ou ressarcimento de atos gratuitos, os lançamentos no Livro Diário Auxiliar seguirão as regras específicas para cada situação, fazendo-se as devidas referências e anotações dos valores correspondentes.

Art. 18 - O Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa será gerado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, e deverá ser devidamente assinado e rubricado.

Art. 19 - É vedada a nova geração do Livro Diário Auxiliar, salvo para retificação necessária, que deverá ser circunstanciada, mantendo-se o histórico dos lançamentos retificados.

CAPÍTULO V DA FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Art. 20 - Anualmente, até o primeiro dia útil do mês de maio, o delegatário encaminhará o Livro Diário Auxiliar de receita e despesas do exercício anterior à Coordenadoria de Análise de Contas do Foro Extrajudicial e ao Juiz Corregedor Permanente de sua respectiva comarca, para análise.

§1º A análise do Juiz Corregedor Permanente ficará restrita à verificação do equilíbrio financeiro da serventia, do lançamento de despesas de caráter exclusivamente pessoal do responsável pela serventia ou de despesas manifestamente não pertinentes à atividade-fim que possam comprometer o funcionamento da serventia, respeitada a autonomia administrativa e financeira dos delegatários responsáveis, assegurando o contraditório.

§2º Entende-se por desequilíbrio financeiro a insuficiência de caixa ou saldos negativos; por despesas de caráter pessoal aquelas que acarretam confusão patrimonial; e por despesas não pertinentes aquelas que destoam da atividade da serventia.

§3º O Livro Diário de serventias sob interinidade ou intervenção não será submetido à análise anual, salvo exceções.

§4º Das decisões proferidas no âmbito do procedimento de análise do Livro Diário Auxiliar da Receita e Despesas pelo Juiz Corregedor Permanente caberá recurso ao Corregedor-geral do Foro Extrajudicial no prazo de 10 (dez) dias.

§5º Transitada em julgado decisão que determine a glosa da despesa, deverá o responsável pela serventia, se não houver indicação de prazo, em 15 (quinze) dias, proceder a regularização contábil.

§6º O Juiz Corregedor Permanente ou o Corregedor-geral do Foro Extrajudicial, conforme o caso, pode ordenar a apresentação do Livro Auxiliar de Receita e Despesa em prazo menor que o definido no *caput* deste artigo, sempre que entender conveniente.

§7º A análise de que trata o *caput* deverá ser concluída e o livro visado pelo Juiz Corregedor Permanente em até 120 (cento e vinte) dias a contar do seu recebimento.

§8º O não-encaminhamento do Livro Diário Auxiliar no prazo ou o descumprimento de decisão que transitou em julgado que determine a glosa de despesa ensejará a instauração de procedimento administrativo disciplinar (PAD) para a apuração de eventual responsabilidade administrativa.

§9º As glosas contábeis podem caracterizar quebra de confiança de interinos e interventores.

Art. 21 - A conservação e o descarte de documentos deverão observar a Tabela de Temporalidade de Documentos dos Provimentos CNJ nº 50/2025 e 185/2024.

§1º Os documentos a serem descartados deverão ser previamente desfigurados para impedir a recuperação de informações pessoais.

§2º A eliminação de documentos será comunicada semestralmente ao Juiz Corregedor Permanente.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 - Os casos omissos neste Provimento serão decididos pelo Corregedor-geral do Foro Extrajudicial.

Art. 23 - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 24 - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 2 de setembro de 2025.

Desembargador JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Corregedor Geral do Foro Extrajudicial
Matrícula 16402

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 02/09/2025 15:26 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS)

Informações de Publicação

170/2025	19/09/2025 às 14:56	22/09/2025
----------	---------------------	------------